

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2959/2536

นาย พลอย สม พร

นาง สุข เจริญ เสน่หา หรือ จำปา พัน ธิ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525

ป.ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ

การยกให้ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) โดยผู้ให้ประสงค์จะยกให้โดยการทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิใช่เจตนาสละการครอบครอง การให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ เมื่อ ป. เจ้าของที่ดิน น.ส.3 ก ยกที่ดินพิพาทให้แก่จ. แต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกรรมให้จึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การที่ จ. เข้าครอบครองที่ดินจึงเป็นการครอบครองแทนเจ้าของ มิใช่ยึดถือครอบครองในฐานะเจ้าของ จึงไม่มีสิทธิครอบครอง ต่อมา ป. ยกเลิกการให้ที่ดินพิพาทแก่จ. และได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่ ล. แทน เมื่อ ป. ถึงแก่กรรมล. ได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมของ ป.แล้วจ. จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกคืนที่ดินพิพาทจาก ล.

โจทก์ฟ้องว่า พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณม ยกที่ดินนา 1 แปลงเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ให้แก่โจทก์ โจทก์ได้เข้ายึดถือครอบครองเพื่อตนโดยสงบและเปิดเผยตลอดมา พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมได้ยื่นคำร้องขอแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมถึงแก่มรณภาพเสียก่อน การทำนิติกรรมแบ่งแยกและโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์จึงยังไม่สมบูรณ์ ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่ 3032 ขอให้พิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมทำนิติกรรมโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่3032 เป็นของจำเลยแล้ว จำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส.3 ก เลขที่ 3032 โดยได้รับมรดกตามพินัยกรรมของพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 7 ไร่เศษ เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 3032 ตำบลหนองแคอำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ เดิมมีชื่อพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมเป็นเจ้าของ ต่อมาหลังจากพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมมรณภาพแล้ว ได้มีการจดทะเบียนโอนรับมรดกตามพินัยกรรมมาเป็นของจำเลย คดีมีปัญหา

วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ โจทก์นำสืบว่า พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนาทำหนังสือยกที่ดินตาม น.ส.3 ก ดังกล่าวให้โจทก์และนางบุญมี เสน่หา มารดาจำเลยคนละครึ่ง โดยมอบอำนาจให้โจทก์ยื่นคำร้องขอออก น.ส.3 รั้งวัดแบ่งแยกให้แก่โจทก์เองและจดทะเบียนโอนส่วนที่เหลือให้แก่นางบุญมี ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ต่อมาได้มีการรั้งวัดแล้วแต่ยังไม่ทันแบ่งแยก น.ส.3 ก ฉบับใหม่ พระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนาเสียก่อน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อความในพินัยกรรมของพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนา เอกสารหมายเลข จ.6 หรือ ล.2 ที่ยกเลิกการยกที่ดินพิพาทแก่โจทก์ แสดงว่าพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนาประสงค์จะยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยการทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากใช้เป็นกรณีเจตนาสละการครอบครองไม่จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 525 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ กล่าวคือ การให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ฉะนั้นเมื่อการให้รายนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นิติกรรมให้จึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายการที่โจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทจึงเป็นการครอบครองแทนพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนา มิใช่ยึดถือครอบครองในฐานะเจ้าของ โจทก์จึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เมื่อพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนายกเลิกการให้ที่ดินพิพาทแก่โจทก์และทำพินัยกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยแทน จำเลยรับโอนมรดกที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมของพระครูประสิทธิ์วิฑฺฒาณมัทธนา โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องที่ดินพิพาทจากจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536 ที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกให้ที่ดินมือเปล่าโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1. หลักกฎหมาย 1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 บัญญัติว่า "การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่าย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้การให้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ" 1.2 ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 บัญญัติว่า "การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไซ้ ท่านว่าเป็นโมฆะ" 1.3 การจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 4 ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 บัญญัติว่า "นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่" 2. หลักเกณฑ์ของกฎหมาย หลักกฎหมายตามข้อ 1 สามารถวางหลักเกณฑ์ได้ดังนี้ 2.1 การกระทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดย 2.1.1 ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 2.1.2 ให้อสังหาริมทรัพย์ 2.1.3 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2.1.4 โอนสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 2.2 ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 3. เมื่อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายผลจะเป็นอย่างไร เมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายจะมีผลดังนี้ 3.1 กรณีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ถือว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ 3.2 กรณีเกี่ยวกับที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ ถือว่านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ 3.3 กรณีเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่า คือที่ดินยังไม่มีกรรมสิทธิ์มีเพียงสิทธิครอบครอง เช่นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) หรือที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยภาพถ่ายทางอากาศ (น.ส.3 ก) ผลจะเป็นอย่างไรนั้น มีความเห็น ดังนี้ ความเห็นแรก เห็นว่า การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น มาตรา 4 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน หากไม่ทำเป็นหนังสือหรือทำหนังสือแต่ไม่จดทะเบียนโดยได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 และมาตรา 1378 นั้น ย่อมตกเป็นโมฆะ เพราะขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน และกรณีนี้จะนำเรื่องการโอนการครอบครองตามมาตรา 1378 มาบังคับไม่ได้เพราะประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ เป็นกฎหมายพิเศษจึงยกเว้นหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปความเห็นแรกนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาสนับสนุนอยู่ 2 เรื่องคือ 1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2661/2525 ซึ่งวินิจฉัยว่า จ.เจ้าของที่ดินยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อทางอำเภอ แสดงว่าประสงค์จะยกที่พิพาทซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลย โดยการทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หาใช่เป็นกรณีที่ จ. แสดงเจตนาสละการครอบครองและส่งมอบที่พิพาทให้แก่จำเลยโดยสมบูรณ์ไม่ เมื่อ จ. ถึงแก่กรรมโดยยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ยอมไม่สมบูรณ์ที่พิพาทยังเป็นมรดกของ จ. อยู่ 2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536 ที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "การให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 525 และประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 4 ทวิ

เมื่อ ป.เจ้าของที่ดิน น.ส.3 ก ยกที่ดินพิพาทให้แก่ จ. แต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่นิติกรรมให้จึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย" ความเห็นที่สอง เห็นว่า
ทำได้ 2 แบบ คือ 1) ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ 2) โอนโดยสละและส่งมอบการครอบครอง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377,1378 คู่กรณีมีสิทธิเลือกทำแบบใด
แบบหนึ่งก็ได้ เมื่อทำแล้วถือว่าสมบูรณ์บังคับได้ ความเห็นที่สองนี้มีคำพิพากษาศาล
ฎีกาสันับสนุนอยู่หลายเรื่องเช่น 1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1101/2504 วินิจฉัยว่า
การโอนสิทธิครอบครองที่นามือเปล่ากระทำได้ด้วยการสละเจตนาครอบครองและส่ง
มอบทรัพย์สินที่ครอบครองตาม มาตรา 1377,1378 หาขัดกับมาตรา 1299 วรรค
แรกไม่ เพราะ มาตรา 1299 วรรคแรกเป็นเรื่องบัญญัติถึงการได้มาโดยนิติกรรม ซึ่ง
ถ้าผู้โอนและผู้รับโอนประสงค์จะทำการโอนโดยผลของนิติกรรม ไม่ใช่โดยสละและ
ส่งมอบการครอบครองแล้ว ก็ต้องทำนิติกรรมให้ถูกแบบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
1299 วรรคแรก แต่ถ้าโอนกันโดยสละและส่งมอบการครอบครองแม้นิติกรรมไม่ถูก
แบบ การโอนนั้นก็ใช้ได้ตาม มาตรา 1377,1378 2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2434/2528 วินิจฉัยว่า การโอนสิทธิครอบครองเนื่องจากการซื้อขายที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ย่อมทำได้โดยสมบูรณ์ด้วยการทำเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ข้อ 2 ซึ่งเป็นการกระทำตามแบบของกฎหมายประการ
หนึ่ง กับกระทำการโอนโดยข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1377,1378 อีกประการหนึ่งซึ่งไม่ต้องมีแบบ การที่โจทก์ขายที่พิพาทอันเป็น
ที่ดินมี น.ส.3 ให้จำเลยโดยทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันเอง และจำเลยได้เข้าครอบ
ครองยึดถือที่พิพาทหลังจากทำการซื้อจากโจทก์แล้วโดยปลูกบ้านปลูกต้นไม้ และ
สร้างยุ้งข้าว จำเลยจึงได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยประการหลัง หากต้องทำตามแบบ
ของนิติกรรมไม่ และกรณีเช่นนี้ไม่เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 115 3) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2626/2525 วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า"การโอนสิทธิครอบครองในที่ดิน ซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ยอมทำได้โดยสมบูรณ์ด้วยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นการทำตามแบบของกฎหมายประการหนึ่งกับการทำการโอนโดยข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 และมาตรา 1378ซึ่งไม่ต้องมีแบบอีกประการหนึ่ง"ข้อสังเกต คู่กรณีต้องทำแบบใดแบบหนึ่งใน 2 แบบ จึงจะสมบูรณ์บังคับได้ หากไม่ทำทั้ง 2 แบบ หรือทำแบบใดแบบหนึ่งแต่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแบบดังกล่าวก็ไม่สมบูรณ์ เช่นเดียวกัน เช่น 1. ไม่จดทะเบียนและไม่โอนการครอบครอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2626/2525 การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ย่อมทำได้โดยสมบูรณ์ด้วยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นการทำตามแบบของกฎหมายประการหนึ่งกับการทำการโอนโดยข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377,1378 ซึ่งไม่ต้องมีแบบอีกประการหนึ่ง แม้โจทก์จะมีหนังสือสัญญาซื้อขายที่พิพาท และผู้ขายทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปจดทะเบียนโอนกับมอบหลักฐานเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ทุกฉบับให้โจทก์ไว้ก็ตาม เมื่อโจทก์ยังมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยังมิได้เข้าครอบครองยึดถือที่พิพาท โจทก์จึงยังไม่ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท 2. ยื่นขอจดทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้จด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2261/2524 วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า"จ.เจ้าของที่ดินยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อทางอำเภอที่พิพาทซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลยเมื่อ จ. ถึงแก่กรรมโดยยังมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้ยอมไม่สมบูรณ์" 3. ส่งมอบให้ครอบครองแต่ครอบครองแทนผู้อื่น 3.1 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2652/2521 วินิจฉัยว่า "ที่ดิน น.ส.3 เจ้าของทำสัญญาขายให้ผู้ซื้อโดยทำสัญญากันเองได้มีการชำระราคากันบางส่วน ที่เหลือจะชำระหมดในวันจด

ทะเบียนการโอน แม้จะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ซื้อเข้าครอบครองได้ในระหว่างยังไม่ได้โอน
ที่พิพาทก็ตาม ก็เป็นเพียงสัญญาซื้อขายและเป็นการมอบที่ดินรับเข้าครอบครอง
แทนกันไปก่อน สิทธิครอบครองยังคงอยู่กับเจ้าของ เจ้าของจึงเป็นผู้เสียหาย มี
อำนาจร้องทุกข์เมื่อมีผู้บุกรุกที่ดินดังกล่าวได้" 3.2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2959/2536 ที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "การที่ จ.เข้าครอบครองที่ดิน
เป็นการครอบครองแทนเจ้าของ มิใช่ยึดถือครอบครองในฐานะเจ้าของจึงไม่มีสิทธิ
ครอบครอง" กรณีที่คู่กรณีทำแบบใดแบบหนึ่ง โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแบบใด
แบบหนึ่งแล้ว ถือว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์บังคับได้ 1) ไม่จดทะเบียน แต่ครอบครองก็
สมบูรณ์ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2434/2528(ดูข้อ 2 ในหน้า
3) 2) จดทะเบียน แต่ไม่ได้ครอบครองก็สมบูรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1930/2529
ป.สามีโจทก์ได้ทำสัญญาซื้อที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่ามีหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์แล้วจากจำเลย โดยทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ ป. ยังค้างชำระราคาส่วนหนึ่งแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ข้อ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ
สิทธิครอบครองในที่พิพาทจึงโอนไปเป็นของ ป. ด้วยผลของกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องมอบ
การครอบครองกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378การที่จำเลย
อยู่ในที่พิพาทต่อมาก็โดยอาศัยสิทธิของ ป. แต่ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม 2524 จำเลย
ไปขอรับเงินค่าที่ดินที่ค้างจากป. แต่ถูกปฏิเสธ จำเลยจึงบอกเลิกสัญญากับ ป. และว่า
จะไม่ยอมออกจากที่พิพาท หาก ป. ต้องการให้ไปฟ้องเอา ดังนี้ แม้จะไม่เป็นผลให้
สัญญาซื้อขายระหว่าง ป. กับจำเลยเลิกกันก็ตามแต่ก็เป็นการบอกกล่าวของจำเลย
ต่อ ป. ว่าไม่เจตนาจะยึดถือที่พิพาทแทน ป. ต่อไป อันเป็นการเปลี่ยนลักษณะแห่ง
การยึดถือว่าจำเลยมิได้ยึดถือที่พิพาทแทน ป. ต่อไปตามมาตรา 1381 ป.ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2525 การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับมรดกที่พิพาทอันเป็นการสืบ
สิทธิจาก ป. เจ้ามรดกเพียงนำคดีมาฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งที่ดินดังกล่าวจากจำเลย เมื่อวันที่

ที่ 4 มกราคม 2526 ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2524 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยแย้งการครอบครอง โจทก์จึงขาดสิทธิฟ้องเอาคืนที่พิพาทตามมาตรา 1375 4. หลักเกณฑ์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536 ศาลฎีกาวินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ ดังนี้ 4.1 การยกให้ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ) 4.2 การยกให้ที่ดินมือเปล่านั้นมีใช้เจตนาสละสิทธิครอบครอง 4.3 การครอบครองที่ดินมือเปล่าของผู้รับให้ซึ่งได้รับจากการให้นั้นเป็นการครอบครองแทนเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้ข้อสังเกต 1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2959/2536 น่าจะกลับหลักแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่า การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่าสามารถทำได้ 2 แบบ คือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และกระทำการโอนโดยข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 และ 1378 นั้นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ 2) ส่วนข้อ 4.3 ที่วินิจฉัยว่า การครอบครองที่ดินมือเปล่าของผู้รับให้ซึ่งได้รับจากการให้เป็นการครอบครองแทนเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้นั้น ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าการครอบครองดังกล่าวผู้รับให้น่าจะครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมิใช่ครอบครองแทนเจ้าของที่ดิน เนื่องจากที่ดินมือเปล่าที่มีเพียงสิทธิครอบครองนั้น เป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 ผู้ให้จึงสามารถโอนที่ดินมือเปล่า อันเป็นทรัพย์สินให้แก่ผู้รับให้โดยเสน่หาได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 เมื่อผู้ให้ได้ส่งมอบ ที่ดินมือเปล่าให้แก่ผู้รับให้ครอบครองแล้วตามมาตรา 523 การที่ผู้ให้แสดงเจตนายกที่ดินมือเปล่าและส่งมอบให้ผู้รับให้อีกทั้งผู้รับให้ได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวแล้วต้องถือว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินแก่ผู้รับให้และผู้รับให้รับไว้เช่นนั้นน่าจะเป็นการครอบครองในฐานะเจ้าของมิใช่เป็นการครอบครองแทนผู้ให้ เมื่อผู้รับให้ครอบครองมาเกิน 1 ปีแล้ว จึงไม่

สามารถเรียกคืนการครอบครองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 ผู้รับให้น่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองดีกว่าผู้อื่น รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์